

CONTESTAÇÃO DE EXCLUSÃO DE ANÚNCIO

Pedido de reanálise e reativação — violação [313-2] “Produtos proibidos”

Produto	Garcínia Cambogia 500mg — 120 cápsulas
ID do Item	18799873729
SKU principal	503
Tipo de violação	Produtos proibidos — [313-2], severidade alta
Data da exclusão	12/08/2026, 11:59

Solicito a reanálise e a reativação do anúncio acima, por erro de enquadramento na classificação sanitária do produto, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. O produto não é medicamento, fitoterápico nem emagrecedor.

O item “Garcínia Cambogia 500mg 120 cápsulas” é **suplemento alimentar**, categoria de **alimento** regulamentada pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018 da Anvisa, e **dispensado de registro** nos termos da RDC nº 240/2018, sendo regularizado por notificação/comunicado de início de fabricação pelo fabricante detentor de licença sanitária e Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE). Não possui princípio ativo em dose terapêutica, não é registrado como medicamento nem como fitoterápico, e não integra qualquer lista de substâncias sujeitas a controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/1998). Portanto, não se enquadra na Política de medicamentos, drogas, equipamentos e substâncias injetáveis invocada na notificação de violação.

2. O anúncio não contém qualquer alegação terapêutica ou de emagrecimento.

O título, a descrição e as imagens do anúncio limitam-se à identificação do produto (denominação, quantidade e forma de apresentação), sem qualquer promessa de perda de peso, redução de medidas, queima de gordura, inibição de apetite, tratamento de obesidade ou cura/prevenção de doenças. Não há, portanto, propaganda irregular de produto emagrecedor. Caso a plataforma identifique qualquer trecho passível de interpretação diversa, comprometo-me a ajustá-lo imediatamente.

3. A premissa restritiva aplicada ao caso foi revogada pela própria Anvisa.

Subsidiariamente, ainda que o produto fosse tratado como medicamento — o que se admite apenas para argumentar —, a restrição genérica à comercialização desses itens na Shopee **não subsiste**. A **Lei nº 15.357, de 20 de março de 2026**, que alterou a Lei nº 5.991/1973, passou a permitir expressamente que estabelecimentos licenciados contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para venda, logística e entrega. Em consequência, a Anvisa editou a **Resolução-RE nº 3.056/2026**, publicada no Diário Oficial da União em **07/08/2026**, **revogando a medida preventiva de 2022** que vedava a comercialização e a propaganda de medicamentos na plataforma Shopee, com vigência a partir da data de sua publicação. A exclusão deste anúncio ocorreu em **12/08/2026**, ou seja, **após** a revogação, aplicando regra que já não estava em vigor.

4. Conclusão e pedido.

Trata-se de suplemento alimentar regular, anunciado sem qualquer alegação terapêutica, cuja exclusão decorreu de classificação automática equivocada e com base em restrição já revogada pela Anvisa. Diante do exposto, requiero:

a) a **reanálise da violação [313-2]** registrada contra o item 18799873729;

b) a **reativação do anúncio**; e

c) a **exclusão do registro de infração** do histórico da conta.

Coloco-me à disposição para apresentar rótulo, ficha técnica, laudo de análise, licença sanitária e AFE do fabricante e notas fiscais de aquisição, bem como para realizar qualquer ajuste no anúncio que a plataforma entenda necessário à sua adequação.

Documentos que acompanham / podem ser apresentados

- Foto do rótulo completo (frente e verso), com a expressão “suplemento alimentar” e CNPJ do fabricante
- Ficha técnica do produto
- Licença sanitária e AFE do fabricante
- Nota fiscal de aquisição do lote

Referências normativas: Lei nº 15.357, de 20/03/2026 (altera a Lei nº 5.991/1973); Resolução-RE nº 3.056/2026 da Anvisa (DOU de 07/08/2026); RDC nº 44/2009; RDC nº 243/2018; RDC nº 240/2018; IN nº 28/2018; Portaria SVS/MS nº 344/1998.